

עין משפט
גר מצוה

ל א מיי' פ"ג מהלכות תמורה
הלכה א:

לג ב מ"י פ"ד שם הלכה ד:
לג ג מ"י פ"ד מהלכות פסולי
המוקדשין הלכה יד:
לג ד מ"י פ"ד מהלכות כלי
המוקדשין הל' ו:

לד' ה' מ"ג פ"ג מהנכות מעשה
הקרבנות הלכה ז:

לֹא זֶה מִיִּי שֶׁסָּע וְעָשָׂה בְּכָל־מָוֶה:

מוסף רש"י

[illegible]

שינויי נוסחאות

[illegible]

בְּעֵלְמָא הוּא לִשְׁוֹן רִשִּׁי⁽¹⁾

דפליגי רבנן משום דאיתי לאיחלוף
חד אשם אימא לא פליגי אלא קס
לאחר כפרתו לאחר שנתכפר באש
רבא שתי תשובות בדבר חדא דא
אלא אי אתמר הכי אתמר לא ש
קשיא: ש"א דברי הכל ולד קרב
אבל לאחר כפרה כיון דהאי זכר
בר רב כהנא זו (ר' אבין בר חייה)

[illegible]

בדבר הבא בעבירה ועוד התני^(ט) רב חנניא לסיויעי לא
ולד ראשון קרב ולד שני אינו קרב אלא אי איתמר ה
אמר רבה בר אבון י^י מחלוקת קודם כפרה יאכל לאח
עולה והתני רב חנניא לסיויעי לר' יהושע בן לוי קשיא
בר חייא מר' אבין בר כהנא ה'פריש נקבה לאשם
ותיפשוט ליה מדר' יוסי ברבי חנינא דאמר ס^י מודה
ליה מאי א"ל בנה קרב עולה האי מאי עד כאן לא ק
מפריש נקבה לעולה דאיכא שם עולה על אמו אב
עולה על אמו אפילו רבי אליעזר מודה א"ל טעמא
דשם עולה על אמו אלא משום דחוי להקריבה
איתיביה ולדן ולדן עד סוף כל העולם יביא בר

לַעֲשׂוֹת וּלְהַחֲלִיף הַרְשָׁאוֹן לְרַעֲיָהּ וְהַתְּמוּרָה לְאִשָּׁה הַיּוֹלֵד וּמִן סוֹף דָּהּ
הַתְּמוּרָה וְעוֹד דְּמִיָּיתִי בְּדָמַי הָאֵשֶׁשׁ עוֹלָה וְהוּא לֹא נִתְּכַפֵּר עֲדִינִי דָהּ
מִמֶּנּוּ וְהַתְּמוּרָה בָּהֶּן עֲבִירָה עֲשִׁירָה עַל לֹא יִחַלְפוּן [וְיִקְרָא כו.] אֲבָל אֵשֶׁשׁ שֶׁכֶּפֶר
לָן הִי קִירָבָה וְהִי רִעוּתָה אִימָא מוֹדָה לָהּ לִרְבֵּנָן כִּי: הוּא עֲמָו. וְלֵךְ
יִחַלְפוּנָה [וְיִקְרָא כו.] וְעֵיג' תְּמוּרָתָה עוֹלָה וְאִנְשִׁים קִרְבָּה הִנְהוּ לֹא לִכְפֹּר
(דָּהּ דִּי:.) [ח] לֵךְ שְׂנֵי אִינוּ קִי: וְהֵאֵל וְלֵךְ שֵׁנִי הוּא תְּמוּרָה קִי: וְהוּא לֹא לִכְפֹּר
(דָּהּ דִּי:.) אֲבָל אֵשֶׁשׁ יָמוּת דָּהּ אִמְרַת יִרְעָה כִּיֹּן דְּלִמְיָה קִרְבִּי אִמִּי יִחַלְפוּנָה וְהוּא לֹא
לִיחַלְפוּנָה בָּהֶן לֹאֲחֹר כִּרְבָּה דְּלִימָא לְמִימָר יִחַלְפוּנָה הוּא לֵי וְהוּלֵךְ עֲמָו
[ח] וְשִׁמְעִין מִינָהּ דְּטַעְמִיהָ דְּרַבִּי אֲלִיעֶזֶר גָּבִי וְלֵךְ (1) מִפְּרִישׁ נִקְבָּה לֵי
לֹא: מִשּׁוּם דְּהוּי לִקְרִבָּה. הוּלֵךְ: אִישׁוּעִי. מִתְּנִיתִין לֵי הִיא ת

שיטה

[illegible]

ה' ס"ל דלא נגזר בתמורת אשם אלא לפני כפרה אבל לאשם ודאי אינה קריבה דאין אדם מתכפר

אלו קדשים פרק שלישי תמורה

לדל אשכחן נקבה: עושה המורה. אלמא
לשון ירושלמי נקבות היכי קרבי שלמים
לומר (א) ובעו רעייה דהא אמרינן (ב"ק דף
ת העוף כלומר יח צעולת נקבה: ועוד הא
אמר ר' שמעון. דקדשה לגופה דהא

[illegible]

היה רבן. אותו יום שהפריש האשש וכפר
באחר וייתק הראשון לרעייה: עבודה
ועורה. של עולה הבאה מן המותר:
שלו היא. שהוא [עלמ] מקריבה
ונוטל את העור ואפי' אינו מאתו
[על משמרת המשמרת בצותה שבת דהכי
תניא מנין לכהן שצא מקריבה קרבנותיו
בכל עובד שכל עשה מילי' ח"ל וצא
בכל אחד נפשו ושרתו] צ"ק בשליה
הגחול קמא (דף קט): לוטא סומך עליה.

דקרבן צבור אין צו קומיעה חוץ מפר
העלם דער של צבור ושעיר המשתלה
דגמירי שמי מיתות בצבור בזמנחות
בפרק שמי מדות (דף צב:) **ואעפ**
שהבן כלומר ואפילו הוה כהן עובדת
ועורר של אנשי משמר שהרי של צבור
היא ואין כהן של משמר אחר רשאי
להקריב ^אדמתיב ^בדברים יח ^גלצד ממכריו
על האזנות מה ^דלא ^המקרו אזנות על זה
אין שפתיא ואחטם שפתיא ^וסוכה ז: ^זגמ'
^חאין שפתיא ואחטם שפתיא ^טאין שפתיא ואחטם שפתיא

ורבנן: דאזי אשמעטין אשם. שפירא
בעליו בזהוה קאמער רבי אליעזר ימות
משום דגזר אחר כפרה שנתכפר
בראשון אי אמרת ביצי דדמי המותר
עולה אחי למימר נמי קודם כפרה
נא אס נפל בו מום אחר נא אחי לאחוי
דמיו עולה וקעביד איסורא דכל זמן
שא נתכפר קיימי דמיה לאשם: און
תמורת אשם. ליתא למימר הכי דא
קודם כפרה נמי תמורת אשם לאו
להקדשה קיימא דהכי הוא דגמירי לה:
אימא מורה. רבי אליעזר דרועה. נא
ע"א ירושלמי דאזי אשמעטין גבי תמורה
בהקדא קאמער ר' אליעזר תמות היא
וולדותיה משום דלתי לאחילופי הואיל
ושמיטין עומדות ההדסא והתמורה חמי

רַבִּי לֵה וְקַעֲבַד תִּרִי אִסְרוּרִי חֲדָא דְמַקְרִיב
 חֲמֵן דְּלִיזֵן דְּבֵר הִבָּא בְּעִצְרֵיהּ מִפְסַר עַל
 סֵמָנָא דְרַשְׁשׁוֹן קֹדֶשׁ כְּפֹרֶת שֵׁי לֹא אִיכְפַת
 וְתַמְרוּרָה עֶבֶר עַל לֹא בְּעִצְרֵיהּ. וְתַמְרוּרָה עֶבֶר עַל לֹא
 עֵינֵי לֹר' וְהוּא עַן לִי. לְעִיל בְּהֵאֵי פִירְקָא
 גְּלוּסָא. וְדִלֵּךְ תַּמְרוּרָה אִסְרוּרִי כְּפֹרֶת דִּתְּמֵס
 דְּלִיזֵין גּוֹפִיָּה לֹא קֹדֶשׁ עוֹלָה לֹא חֲמֵן
 חֵינִיָּא דִּאֲמַר. לְעִיל [יט:] מוֹדֵה ר"א כ'ו'
 אֲמֹ אֲבָל הִכָּא לִיכָא שֵׁס עוֹלָה עַל אֲמֹ
 עוֹלָה. מִילְתִּיהּ דְּרַבִּי אֲלֵעִזֹּר נִקְטָ:

[illegible]

פרש לשם אשם כ"ש שלא תקריב עולה שתחלה התקדש
זאתו: **א"י בנה קרב עולה האז ואז** וכו' מ"א מלך
עולה אלא בני מפורשי לעולה דאיכא שם עולה של נקבין
שעמי' דר' אליעז' גבי מפורשי נקבה לעולה דבנה קרב
שם בנה של אשם כר הוא ורואו קרבן ההגמ"ה דר' עזרי
חזרות: ולדון ולדון ק"ש מן **העולה** ע"י בהשגשג
ש"ה י"א ז"ל בבלין וי"ל דפרין לחנן דאמר ד"ה אפי' לר'
ומתוהי מדריב"ל לחנן אפילו לחנן דאמרי דאשון קרב
אבל לרבא אלוש"ע ולד קרב:

מקובצת

(א) [לעיל יח:]; (ב) [ז"ל ור' אלעזר חיי"ט וע"ש. עי' רש"ק ועי' לעיל יג:; רש"י ד"ה ר"א]; (ג) פסחים עג: [שזועות יב:]; (ד) [לעיל יח: ושם איתא רבי חייא]; (ה) [לעיל יט:]; (ו) [דברים יח:]; (ז) [ע' סוכה ג"ז ע"א. (דבני"ח)]

הגהות הב"ח

(א) במשנה ועורה של כל
אבות מ' נמחק: (ב) גבי ועור
המזי ר' חייא לקושי לר'
יהושע: (ג) רש"י ד"ה עושה
תמורה וכו' לומר נבעו וכו'
שעלת נקבה ובהא דאמי אמי
ר"ש דקדשה: (ד) ד"ה אומנא
מודה וכו' לא איכפת ליה אי לא
מקריב: (ה) ד"ה ר' חייא
לקושי לריב"ז: (ו) ד"ה מדר'
ויסי וכו' גבי ולד של מפרש:

הגהות הנר"א

[illegible]

רבינו גרשו

[illegible]

א היתה עולה. תוס' אחרות: לא מא' אהדריה רבין (לדרב) [בר] אבל גבי אשם דליכא שם אשם לאו משום דשם עולה על אמו משום דחזי להקרבנה. פי' דסבר בסוף המס': תוס' ד"ה ולד שני יעזר ולרבי אליעזר אפילו לרבנן ני מודו אלמא שני גרע מראשון

(ח) נראה דג'ל רבה ור'ל רבה דאמר לעיל יח ע"א דאדרבה דולד שני לר"ה קרב משום דאקראי בעלמא הוא ע"ש. ולפי ג' ס"א בשיטה שם די דגרסא רבא א"ל להגיה.